

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

2^{da.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 719

9 de septiembre de 2025

Presentado por el señor *Reyes Berríos*

*Coautores los señores Colón La Santa, González López; la señora Pérez Soto; y los señores
Sánchez Álvarez y Santos Ortiz*

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY

Para enmendar los Artículos 2 y 7 de la Ley 151-2004 conocida como la “Ley de Gobierno Electrónico”, a los fines de requerir que toda agencia, corporación pública o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico que lleve a cabo proyectos de construcción cuyo costo exceda cinco millones (5,000,000) de dólares y cuya duración sobrepase seis (6) meses, publique en sus páginas electrónicas oficiales y redes sociales un enlace digital o “link” accesible al público donde se detalle el progreso de la obra, desde el anuncio de subasta hasta la culminación del proyecto; requerir la producción y divulgación mensual de un video o fotografía del avance de la obra; disponer sobre el contenido mínimo de la información a divulgarse; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La transparencia gubernamental constituye un pilar fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas. La inversión en obras de infraestructura financiadas con fondos públicos debe estar acompañada de mecanismos de divulgación accesibles que permitan a la ciudadanía conocer cómo se utilizan los recursos del erario.

En Puerto Rico múltiples proyectos de construcción de gran envergadura exceden los cinco millones de dólares y se extienden por varios meses, afectando comunidades, comercios y el entorno social donde se desarrollan. La falta de

información clara y accesible sobre el estatus de estas obras genera desconfianza, frustración y, en ocasiones, protestas comunitarias por la ausencia de comunicación efectiva.

El desarrollo de herramientas digitales modernas permite que las agencias puedan, sin costos adicionales significativos, habilitar portales de seguimiento de proyectos. Estos deben mostrar, de manera sencilla y actualizada, información sobre el estado del proyecto desde su concepción (anuncio de subasta) hasta su finalización.

Además, dado que las contribuciones del pueblo son la fuente principal de financiamiento de estas obras, es deber del gobierno comunicar de manera proactiva y clara cómo se utilizan esos recursos. Por ello, esta Ley dispone que las agencias produzcan y difundan un video o fotografía mensual de avance de obra, accesible al público, como una herramienta de rendición de cuentas efectiva, visual y pedagógica. Con esta medida, la Asamblea Legislativa busca institucionalizar un estándar de transparencia y responsabilidad en la ejecución de proyectos de construcción pública, fomentando la confianza y el acceso ciudadano a la información.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 151-2004, según enmendada,
2 conocida como “Ley de Gobierno Electrónico”, que lea como sigue:

3 “Artículo 2. — Definiciones.

4 Los siguientes términos y frases contenidas en esta Ley tendrán el significado que
5 a continuación se expresa:

6 (a) ...

7 (b) “Agencias” — significa todos los organismos o instrumentalidades y entidades
8 de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, tales como departamentos,

juntas, comisiones, administraciones, oficinas, subdivisiones y corporaciones públicas que estén bajo el control de dicha Rama.

(c) ...

(d) “Proyecto de obra pública” – Toda construcción, remodelación, rehabilitación, reparación mayor o ampliación de infraestructura física que se financie, total o parcialmente, con fondos públicos.

(e) “Línea de tiempo digital” – Enlace o sección electrónica disponible en la página oficial de Internet de la Agencia, y divulgado en sus redes sociales oficiales, que muestre, de forma clara, accesible y documentada, el progreso del proyecto de obra pública, incluyendo sus hitos principales, cambios relevantes y actualizaciones periódicas.”

Sección 2. Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Gobierno Electrónico”, que lea como sigue:

“Artículo 7. – Deberes de las Agencias.

Con relación a la consecución de los propósitos de esta Ley, los Jefes de agencias e instrumentalidades tendrán los siguientes deberes:

(a) ...

...

(k) ...

...

(m) Línea de tiempo digital para proyectos de obra pública de alto impacto. Toda Agencia que lleve a cabo un Proyecto de Obra Pública que: (1) exceda los cinco millones

1 de dólares (\$5,000,000) en costo total; y (2) tenga una duración estimada mayor a seis (6)
2 meses, deberá publicar y mantener actualizada una Línea de Tiempo Digital del
3 proyecto. La Línea de Tiempo Digital incluirá, como mínimo la fecha y anuncio de
4 subasta; contratista o consorcio adjudicado; costo total adjudicado; fecha de inicio del
5 proyecto; duración estimada y fecha proyectada de finalización; actualizaciones
6 mensuales del progreso físico y financiero; cambios significativos de calendario o
7 presupuesto, con su debida justificación; fotografías, diagramas o materiales ilustrativos
8 del avance; información de contacto para preguntas ciudadanas; y un video o fotografía
9 mensual de avance de obra que muestre de manera clara y accesible los trabajos
10 realizados, las etapas completadas, los retos enfrentados y el uso de los fondos públicos
11 invertidos. El enlace a la Línea de Tiempo Digital deberá ubicarse en un lugar visible de
12 la página principal de la Agencia y deberá divulgarse en todas sus redes sociales
13 oficiales, de forma que resulte fácilmente identificable y accesible al público. La Puerto
14 Rico Innovation and Technology Service tendrá la facultad de supervisar el
15 cumplimiento de este inciso y podrá emitir guías o formatos estandarizados sobre la
16 estructura y presentación de la Línea de Tiempo Digital, así como criterios mínimos de
17 accesibilidad y contenido para los videos o fotografías mensuales, conforme a las
18 políticas y estándares tecnológicos aplicables.”

19 Sección 3. – Reglamentación

20 Cada agencia de la Rama Ejecutiva, en coordinación con PRITS, adoptará la
21 reglamentación necesaria para cumplir con lo dispuesto en esta Ley dentro de los ciento
22 ochenta (180) días siguientes a su aprobación.

- 1 Sección 4.- Vigencia
- 2 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.